Kapitel 8: Angebote und Verträge

Der Bauvertrag entscheidet, was Sie bekommen, was es kostet und was passiert, wenn etwas schiefgeht. Ein günstiges Angebot mit unklarem Leistungsumfang ist in Wahrheit oft das teuerste. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Angebote vergleichbar machen, worauf es im Vertrag ankommt und welche Rechte Sie als Verbraucher haben.

Die Grundlage: eine klare Leistungsbeschreibung

Angebote lassen sich nur vergleichen, wenn alle Firmen dasselbe anbieten. Dafür braucht es eine **Leistungsbeschreibung**: entweder ein Leistungsverzeichnis mit einzelnen Positionen und Mengen oder eine funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung, die das Ergebnis und die Qualitäten festlegt. In Österreich gibt es dafür standardisierte Leistungsbeschreibungen, etwa die Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), mit denen Planer Leistungsverzeichnisse erstellen.

- ☐ Alle Firmen eines Gewerks erhalten dieselben Pläne und dieselbe Leistungsbeschreibung.
- ☐ Qualitäten sind konkret angegeben (Produkt oder „gleichwertig“ mit Kriterien), nicht nur „hochwertig“.
- ☐ Schnittstellen sind geregelt: Wer macht Gerüst, Baustelleneinrichtung, Entsorgung, Baustrom, Reinigung, Schutzmaßnahmen?
- ☐ Termine und Ausführungszeitraum sind vorgegeben.
- ☐ Gewünschte Vertragsbedingungen werden schon mit der Anfrage mitgeschickt.

Pauschalpreis oder Einheitspreis?

	Einheitspreisvertrag	**Pauschalpreisvertrag**
Abrechnung	nach tatsächlich ausgeführter Menge (Aufmaß)	Fixbetrag für den vereinbarten Leistungsumfang
Mengenrisiko	beim Bauherrn	beim Unternehmer (für den vereinbarten Umfang)
Geeignet, wenn …	Mengen noch unsicher sind (z. B. Erdarbeiten)	Planung und Leistungsumfang vollständig feststehen
Risiko für Sie	Mengenmehrungen	Änderungen, Zusatzwünsche und – je nach Vertrag – Lücken in der Beschreibung

Achtung: Ein Pauschalpreis deckt nur den vereinbarten Leistungsumfang ab. Änderungen und Zusatzwünsche werden extra verrechnet. Ob auch Lücken in der Beschreibung extra kosten, hängt von der Vertragsgestaltung ab: bei einer detaillierten Positionsliste meist ja, bei einer funktionalen Beschreibung des Ergebnisses eher nicht. Je unvollständiger die Planung, desto größer das Streitpotenzial.

Angebote prüfen und vergleichen

Holen Sie je Gewerk mindestens drei Angebote ein und tragen Sie sie in die Vergleichsseiten in Teil 2 ein. Vergleichen Sie nicht nur die Endsumme.

- ☐ **Rechnerisch prüfen:** Stimmen Menge mal Einheitspreis und die Summen?
- ☐ **Vollständigkeit:** Sind alle Positionen angeboten? Wurden Positionen gestrichen, verändert oder als „bauseits“ (also von Ihnen zu erledigen) markiert?
- ☐ **Auffällige Einzelpreise:** Sehr niedrige Preise bei Positionen mit unsicherer Menge und sehr hohe bei wahrscheinlichen Mehrmengen können ein Hinweis auf Spekulation sein.
- ☐ **Regiepreise** für Zusatzarbeiten (Stundensätze, Gerätesätze, Materialzuschläge) vergleichen.
- ☐ **Brutto** vergleichen – Sie können als Privatperson die Umsatzsteuer nicht abziehen.

☐ **Preisbindung:** fest bis wann? Wie wird danach angepasst?

☐ **Zahlungsbedingungen, Gewährleistung, Garantien, Termine** gegenüberstellen.

Den Unternehmer prüfen

☐ Gewerbeberechtigung im Gewerbeinformationssystem Austria (GISA)

☐ Firmenbuchauszug bei Gesellschaften

☐ Insolvenzen in der Insolvenzdatei, einem Teil der Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at)

☐ Betriebshaftpflichtversicherung (Bestätigung verlangen)

☐ Referenzen: Bauherren anrufen, fertige Objekte ansehen

☐ Erreichbarkeit und Kommunikation während der Angebotsphase – sie wird auf der Baustelle selten besser

Kostenvoranschlag – verbindlich oder nicht?

Rechtlich ist zwischen einem verbindlichen und einem unverbindlichen Kostenvoranschlag zu unterscheiden (§ 1170a ABGB). Bei einem **verbindlichen** Kostenvoranschlag – also wenn die Richtigkeit ausdrücklich gewährleistet wird – darf der Unternehmer auch bei unvorhergesehenem Mehraufwand nicht mehr verlangen. Stellt sich bei einem **unverbindlichen** Kostenvoranschlag eine beträchtliche Überschreitung als unvermeidlich heraus, muss er Sie unverzüglich darauf hinweisen – sonst verliert er den Anspruch auf die Mehrkosten. Sie können in diesem Fall vom Vertrag zurücktreten, müssen aber die bis dahin erbrachte Arbeit angemessen vergüten. Das gilt nicht, wenn die Überschreitung auf Ihre eigenen Änderungswünsche oder Umstände aus Ihrer Sphäre zurückgeht.

Rechtslage: Gegenüber Verbrauchern gilt die Richtigkeit eines Kostenvoranschlags, der dem Vertrag zugrunde gelegt wird, als gewährleistet – er ist also verbindlich, außer der Unternehmer erklärt ausdrücklich das Gegenteil (§ 5 Abs 2 KSchG). Ein Entgelt für die Erstellung eines Kostenvoranschlags muss der Verbraucher nur zahlen, wenn er vorher auf die Zahlungspflicht hingewiesen wurde (§ 5 Abs 1 KSchG).

Der Bauvertrag

Ein Bauvertrag ist rechtlich ein **Werkvertrag**: Der Unternehmer schuldet ein bestimmtes Ergebnis, nicht nur Arbeitszeit. Schließen Sie Bauverträge immer schriftlich ab.

Inhalt eines guten Bauvertrags

☐ Vertragspartner, Bauvorhaben, Vertragsbestandteile in klarer Rangfolge (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Pläne, Baubeschreibung, Normen)

☐ Leistungsumfang und Qualitäten

☐ Preis, Preisart (fest oder veränderlich), Regiepreise, Umsatzsteuer

☐ Beginn, Zwischentermine, Fertigstellung; Folgen von Verzug (Vertragsstrafe)

☐ Zahlungsplan nach Baufortschritt

☐ Sicherheiten: Deckungsrücklass bei Teilrechnungen, Haftrücklass oder Bankgarantie für die Gewährleistungszeit

☐ Regelung für Zusatz- und Änderungsleistungen: nur schriftlich beauftragt, mit Preis vor der Ausführung

☐ Abnahme, Übergabe der Unterlagen (Pläne, Prüfbefunde, Bedienungsanleitungen)

☐ Gewährleistung und eventuelle Garantien

☐ Ob die ÖNORM B 2110 gelten soll

Die ÖNORM B 2110

Die ÖNORM B 2110 enthält „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen“: Regeln zu Prüfung von Rechnungen, Mehrkostenforderungen, Abnahme, Sicherstellungen und vielem mehr. Sie gilt nur, wenn sie im Vertrag vereinbart ist. Für Verbraucher kann sie Vorteile (klare Regeln) und Nachteile (Fristen und Formvorschriften, die man kennen muss) haben. Wird sie vereinbart, sollten Sie die für Sie wichtigsten Punkte kennen oder sich beraten lassen. Bestimmungen, die gegen zwingendes Verbraucherrecht verstoßen, sind unwirksam.

Zahlungsplan und Sicherheiten

Zahlen Sie nur für erbrachte Leistung. Ein guter Zahlungsplan orientiert sich an klar prüfbaren Baufortschritten (z. B. Bodenplatte fertig, Rohbau fertig, Dach dicht) und behält bis zur Schlussrechnung einen Teil ein.

- **Anzahlung:** möglichst gering; wenn nötig, durch eine Bankgarantie absichern.
- **Teilrechnungen:** nach Baufortschritt, geprüft und mit einem Deckungsrücklass.
- **Haftrücklass:** Ein Teil der Schlussrechnung wird für die Dauer der Gewährleistung einbehalten oder durch eine Bankgarantie ersetzt. Die Höhe ist zu vereinbaren; üblich sind etwa 2 bis 5 % der Schlussrechnungssumme.

Rechtslage: Bauunternehmer können vom Auftraggeber eine Sicherstellung für ihr Entgelt verlangen (§ 1170b ABGB, „Sicherstellung bei Bauverträgen“). Gegenüber Verbrauchern gilt dieses Recht nicht (§ 1170b Abs 3 ABGB).

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe (Pönale) bei Terminüberschreitung erleichtert Ihnen, Verzug geltend zu machen, ohne den konkreten Schaden beweisen zu müssen. Sie wird meist pro Kalendertag vereinbart und nach oben begrenzt. Auf Einwand des Unternehmers kann das Gericht eine übermäßig hohe Vertragsstrafe mäßigen (§ 1336 ABGB). In der Regel setzt die Vertragsstrafe ein Verschulden am Verzug voraus.

Gewährleistung im Vertrag

Gegenüber Verbrauchern kann die gesetzliche Gewährleistung vor Kenntnis des Mangels grundsätzlich weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden (§ 9 KSchG). Klauseln, die die Gewährleistung pauschal ausschließen, sind daher unwirksam. Eine zusätzliche **Garantie** des Unternehmers oder Herstellers ist eine freiwillige Leistung mit eigenen Bedingungen.

Zusatzaufträge und Änderungen

Fast jedes Bauvorhaben hat Änderungen – durch neue Wünsche, unvorhergesehene Umstände oder Planungslücken. Teuer werden sie, wenn sie ohne Preisvereinbarung ausgeführt werden.

☐ Änderungen nur schriftlich beauftragen – nie mündlich auf der Baustelle.

☐ Vor der Ausführung ein Nachtragsangebot verlangen und prüfen.

☐ Auswirkungen auf Termine und andere Gewerke klären.

☐ Jeden Nachtrag in der Kostenübersicht (Teil 2) sofort eintragen.

Typischer Fehler: Der Polier sagt „Das machen wir gleich mit, ist kein Problem“. Am Ende steht es als Regieposition auf der Schlussrechnung – ohne vorherige Preisvereinbarung und ohne Möglichkeit zum Vergleich.

Schlussrechnung

Prüfen Sie die Schlussrechnung genau – oder lassen Sie sie von Ihrer Bauaufsicht prüfen: Stimmen Mengen und Aufmaß, sind alle Nachträge beauftragt, sind alle Teilzahlungen abgezogen, ist der vereinbarte Haftrücklass berücksichtigt? Zahlen Sie unstrittige Beträge fristgerecht und halten Sie strittige Punkte schriftlich fest.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 8

- ☐ Leistungsbeschreibung für jedes Gewerk vollständig
- ☐ Mindestens drei Angebote je Gewerk eingeholt und in Teil 2 verglichen
- ☐ Unternehmer geprüft (GISA, Firmenbuch, Ediktsdatei, Versicherung, Referenzen)
- ☐ Schriftlicher Vertrag mit Zahlungsplan, Terminen, Sicherheiten und Nachtragsregelung
- ☐ Geltung der ÖNORM B 2110 bewusst entschieden
- ☐ Keine Vorauszahlungen ohne Absicherung